

Úvod

Počítačové programy se staly běžnou součástí našeho každodenního života a jejich význam pro fungování a hospodářský vývoj postmoderní společnosti není nutné zvláště zdůrazňovat. Společensky i ekonomicky významnou skupinou počítačových programů jsou v současné době i počítačové programy někdy označované jako tzv. **volně šiřitelné**. Pojem volně šiřitelný počítačový program nelze v pozitivním právu nalézt a tento termín je použit pro účely této práce jako určitá abstrakce. Rozumí se jím skupina počítačových programů, které jsou distribuovány masově prostřednictvím internetu, a z nich zejména ty počítačové programy, které lze za určitých podmínek **užít bezúplatně** (i když bezúplatnost užití není obecným pojmovým znakem těchto počítačových programů). Pod pojem volně šiřitelné počítačové programy jsou zahrnuty zejména ty počítačové programy, jež jsou v běžné praxi označovány jako tzv. **public domain, free software, open source software, shareware a freeware**. Pro účely této práce jsou pojmy „**počítačový program**“ a „**software**“ používány jako synonyma.

Tato práce je zaměřena zejména na **problematiku a právní aspekty free software** (v českém překladu je jako ekvivalent pojmu free software ve většině případů uváděn termín svobodný software), jehož ekonomický a společenský význam v poslední době významně roste. Společně se zvyšováním ekonomického a společenského významu svobodných počítačových programů samozřejmě roste i důležitost souvisejících otázek právních. Existence a nakládání s free software se samozřejmě neřídí odlišnou právní úpravou, než která dopadá na ostatní počítačové programy. Z těchto důvodů musí být velká část této práce fakticky věnována „obecným“ právním otázkám vztahujícím se k počítačovým programům. V této souvislosti je možné obecně zmínit, že právní vztahy k software nejsou v České republice doposud judikaturou prakticky reflektovány. Teoretické výklady ohledně právních vztahů k počítačovým programům jsou v českém prostředí tedy výhradně dílem doktríny, přičemž ani její výstupy nejsou oproti jiným právním oblastem soukromého práva příliš rozsáhlé.

Většina volně šiřitelných počítačových programů je v praxi distribuována společně s přiloženým standardizovaným dokumentem označovaným v běžné řeči jako tzv. **licence**. Vzhledem k běžné praxi v prostředí internetu, kde často **není rozlišováno mezi licencí ve smyslu oprávnění k výkonu práva počítačový program užít a licencí ve smyslu smluvního dokumentu**, bude v dalším textu smluvní dokument připojený k počítačovému programu, ve kterém jsou uvedena práva a povinnosti smluvních stran, označován jako **licenční podmínky**. **Licenční podmínky jsou fakticky adhezní smlouvou** a obdobou (všeobecných) obchodních podmínek výslovně zmiňovaných v ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či v ustanovení § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Způsob distribuce konkrétního počítačového programu v praxi, např. prostřednictvím internetu nebo klasickým prodejem v „kamenných“ provozovnách, nemá ve většině případů vzhledem k jejich adheznímu charakteru vliv na znění licenčních podmínek.

Text určitých licenčních podmínek bývá nerozlučně spjat s konkrétním počítačovým programem (pro všechny nabyvatele počítačového programu jsou stanovena stejná práva a povinnosti), přičemž **licenční podmínky by měly stanovovat způsoby a rozsah užití počítačového programu** ve smyslu ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Podle znění jednotlivých licenčních podmínek (podle předpokládaných způsobů a rozsahu užití počítačového programu) lze pak počítačové programy zařadit do jedné z níže uvedených kategorií.

Vymezení základních pojmů

Public domain, free software, Open Source software, freeware, shareware či tzv. „**proprietární**“ **software** – mezi diskutujícími v oblasti výpočetní techniky se jedná o poměrně běžně používané termíny, pro něž však ve většině případů neexistují zcela přesné české ekvivalenty. **S těmito pojmy se logicky nesetkáme v žádném legislativním textu** a skutečnosti, jež jsou rozhodné pro zařazení počítačových programů do jednotlivých kategorií, nejsou samozřejmě žádným způsobem závazně normovány. V neodborném tisku jsou pak tyto pojmy nezhledně zaměňovány nebo nesprávně používány.

Pro určení, do které kategorie lze konkrétní počítačový program zařadit, je rozhodující znění licenčních podmínek, jež jsou k počítačovému programu připojeny, tedy určení možných způsobů a rozsahu užití počítačového programu ze strany nabyvatele licence.

Public domain

Jako tzv. public domain bývají v oblasti angloamerické právní kultury nazývána díla, včetně počítačových programů, která vůbec, kupříkladu na základě rozhodnutí nositele práv, **nepodléhají ochraně autorským právem (copyrightem)**. **Public domain je tedy ekvivalentem volného díla** ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 autorského zákona, tedy díla, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv a jež tak může každý bez dalšího volně užít. **V budoucnosti by se mohlo** teoreticky jednat i v České republice **o počítačové programy, ke kterým uplynula doba trvání majetkových práv**. V současné době můžeme pod kategorii volných děl podřadit počítačové programy, které jsou vyňaty z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu (§ 3 autorského zákona).

U počítačového programu označovaného jako public domain se tak předpokládá, že **může být všemi osobami volně užíván (i pro komerční účely)**, a to **včetně provádění změn** tohoto počítačového programu. Skutečnost, že je určitý počítačový program označován jako public domain, **nemusí** však v praxi znamenat, že je taktéž **dostupný jeho zdrojový kód**. Tento počítačový program tak může být případným koncovým uživatelům k dispozici pouze **ve formě spustitelného souboru**. Nutno poznamenat, že z pohledu faktického rozšíření **tvoří** počítačové programy označované jako **public domain velmi malou část běžně užívaných počítačových programů**, a to i přestože jsou do této kategorie v některých případech chybně zařazovány i ty

počítačové programy, které ve skutečnosti public domain vůbec nejsou (např. tzv. abandonware).

Free software (tzv. svobodný software)

Podle Free Software Foundation, Inc., jako hlavního zastávce myšlenek svobodného software, lze **počítačový program označovat jako svobodný** v případě, že ve smluvním ujednání, na základě kterého je počítačový program poskytován, **jsou splněny všechny níže uvedené předpoklady** (tzv. definice svobodného software).

Definice svobodného software

1) Oprávnění označované Free Software Foundation, Inc. **pod číslem 0** – každý může počítačový program bez omezení používat (zde myšleno jako spuštění a používání, tedy včetně rozmnožování počítačového programu za tímto účelem), a to kdekoliv a za jakýmkoliv účelem, tedy například včetně použití počítačového programu podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti atp.

2) Oprávnění označované Free Software Foundation, Inc. **pod číslem 1** – každý může **bez omezení zkoumat, jakým způsobem počítačový program pracuje, a přizpůsobovat ho dle svých potřeb** (provádět změny počítačového programu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 a § 51 autorského zákona) — **přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu je v takovémto případě logickou a nezbytnou podmínkou** pro výkon tohoto oprávnění.

3) Oprávnění označované Free Software Foundation, Inc. **pod číslem 2** – každý může **rozmnoženiny počítačového programu bez omezení dále distribuovat** – toto oprávnění tedy zahrnuje mimo jiné rozmnožování, rozšiřování počítačového programu, jeho sdělování veřejnosti a poskytování podlicencí – pokud to programovací jazyk umožňuje, **musí poskytovaná rozmnoženina počítačového programu obsahovat spustitelný soubor a zdrojový kód počítačového programu, a to jak původního, tak případně změněného počítačového programu.**

4) Oprávnění označované Free Software Foundation, Inc. **pod číslem 3** — podobně jako u čísla 1 a 2 — **každý může počítačový program bez omezení vylepšovat (měnit) a takto vylepšený počítačový program dále rozmnožovat** (zahrnuje mimo jiné rozšiřování počítačového programu a jeho sdělování veřejnosti) — přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu je v takovémto případě opět logickou a nezbytnou podmínkou pro výkon tohoto oprávnění.

Aby počítačový program splňoval kritéria pro svobodný software, musí být výše uvedená oprávnění (za předpokladu, že nabyvatel dodržuje práva a povinnosti stanovené pro něj v licenčních podmínkách) **poskytnuta na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi.**

Bezúplatnost vs. úplatnost

Z definice svobodného software **není zcela zřejmé, zdali rozšiřování svobodného počítačového programu musí být uskutečňováno bezúplatně či zdali se tak může dít za odměnu** (ve smyslu ustanovení § 49 autorského zákona). Naopak není sporu o tom, že v souladu se zásadami svobodného software jsou situace, kdy je rozmnoženina počítačového programu poskytována za úplatu. Zde je právním důvodem obstarání rozmnoženiny počítačového programu a nikoliv poskytnutí licence **Každý tak může požadovat za poskytnutí rozmnoženiny svobodného počítačového programu odměnu dle vlastního uvážení**. Tato skutečnost však nesmí žádným způsobem omezovat výše uvedená oprávnění nabyvatele. Tzn. i v případě, kdy je rozmnoženina software poskytnuta za úplatu, musí být její nabyvatel oprávněn vykonávat práva zmiňovaná ve výše uvedených bodech 1), 2), 3) a 4). Nabyvatel tedy musí být například oprávněn počítačový program dále bezúplatně rozšiřovat apod. **Slovo „free“ v označení svobodného software tedy neznamená, jak bývá někdy chybně vykládáno, že rozmnoženina počítačového programu je nezbytně poskytována zcela bezúplatně.**

Copyleft

Faktická existence svobodného software je v mnoha případech (v mnoha licenčních podmínkách splňujících kritéria svobodného software) chráněna tzv. doložkou o copyleftu. Tzv. copyleftová doložka má zajistit, **aby modifikované a vylepšené verze původního svobodného počítačového programu a počítačové programy obsahující svobodný software splňovaly také podmínky pro označení svobodný software** (někdy bývá označováno jako tzv. virový efekt copyleftu). Copyleft tedy zhruba znamená to, že licenční ujednání vztahující se k modifikované verzi počítačového programu musí poskytovat nabyvateli stejný rozsah oprávnění, jaký poskytuje licenční ujednání původnímu nabyvateli (pro další případnou distribuci musí použít shodné licenční podmínky). **Osoba, která provedla modifikaci svobodného počítačového programu nebo která použila svobodný software v rámci jiného počítačového programu, tedy nemůže omezit rozsah oprávnění, který jí předtím byl poskytnut**, v případě, že upravený počítačový program distribuuje dalším osobám. Sankcí za nedodržení této povinnosti bývá ukončení účinnosti licenčního ujednání s původním nabyvatelem licence (ohledně původní verze počítačového programu). V případě copyleftové doložky je tedy autorské právo fakticky použito k zachování rozsahu licenčních podmínek k počítačovému programu (způsobů a rozsahu užití počítačového programu) ve všech dalších (pod)licencích pro všechny další nabyvatele. S ohledem na toto tedy **nemůže být free software** (v případě, že licenční ujednání obsahuje copyleftovou doložku) **základem pro vytvoření počítačového programu, který by podmínkám svobodného software nevyhovoval.**

Open Source software

Termín Open Source software, ve smyslu, v jakém je zmiňován, je poměrně nový a intenzivněji začal být používán až po roce 1998. **Jedním z důvodů jeho zavedení do praxe je zejména nejednoznačnost anglického slova „free“ v pojmu free software.** Slovo free totiž častokrát **asociovalo bezúplatnost**, což se v některých případech stávalo překážkou komerčního uplatnění svobodného software. Navíc

slovem free jsou poměrně často označovány i počítačové programy, které nesplňují znaky svobodného software, avšak jsou poskytovány zdarma. **Open Source je širším pojmem než free software.** Každý svobodný software je zároveň Open Source softwarem, avšak nikoliv každý Open Source software lze označit za svobodný. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že rozlišování mezi těmito dvěma termíny spočívá spíše v ideové rovině než v praktických dopadech na koncového uživatele. Z hlediska práv a povinností nabyvatele neznamená nabytí licence k Open Source software a free software podstatného rozdílu.

Aby mohl být určitý počítačový program označován jako Open Source, musí dle Open Source Initiative splňovat několik předpokladů. Tyto předpoklady se neomezují, jak by mohlo označení Open Source asociovat, **pouze na povinnost poskytnut nabyvateli přístup ke zdrojovým kódům počítačového programu, ale zahrnují i další právní vztahy.** Jedná se o následující požadavky, které musí splňovat licenční podmínky k počítačovému programu (tzv. definice Open Source verze 1.9.).

Volná redistribuce

Nabyvatel licence musí být oprávněn počítačový program dále úplatně i bezúplatně distribuovat, nabyvatel musí být oprávněn počítačový program **rozmnožovat a rozšiřovat. Nabyvatel licence nesmí být omezován** ani v možnosti počítačový program **distribuovat jako součást jiného počítačového programu nebo společně s jinými počítačovými programy.** Oprávnění poskytovat úplatné či bezúplatné podlicence nabyvatelem **nesmí být podmiňováno povinností platit odměnu poskytovateli licence.** Toto **však neznamená,** že by licence musela být nabyvateli **poskytnuta bezúplatně.** Pouze další distribuce počítačového programu, za jehož poskytnutí byla již odměna uhrazena, nesmí být ze strany původního poskytovatele zpoplatňována.

Zdrojový kód

Nabyvateli licence musí být poskytnut zdrojový kód počítačového programu. **Nabyvatel musí být oprávněn** poskytnutý počítačový program **dále distribuovat jak ve formě zdrojového kódu, tak ve formě spustitelného souboru.** V případě, že nabyvateli není poskytnut zdrojový kód počítačového programu, musí mu být alespoň sdělena informace, kde lze zdrojový kód bez obtíží (bez zbytečných nákladů) získat, a to pokud možno bezúplatně prostřednictvím internetu. Zdrojový kód musí být poskytnut v takové formě, aby nabyvatel – programátor byl schopen počítačový program modifikovat. **Není dovoleno činit zdrojový kód záměrně nesrozumitelný** či poskytovat soubory vzniklé v různých fázích překladu počítačového programu.

Odvozená díla

Nabyvatel musí být na základě licenčních podmínek oprávněn poskytnutý počítačový program měnit. Nabyvatel musí být taktéž oprávněn modifikovaný počítačový program dále distribuovat, a to **za stejných licenčních podmínek,** jaké byly u původní verze počítačového programu.

Integrita zdrojového kódu autora

Distribuce modifikovaného zdrojového kódu může být licenčními podmínkami omezena pouze, pokud je společně se zdrojovým kódem původní verze počítačového programu umožněno distribuovat opravné soubory (tzv. patches), které lze použít k úpravě této verze při jejím překladu (kompilaci). **Musí být výslovně umožněna distribuce** počítačového programu vytvořeného (přeloženého) **z modifikovaného zdrojového kódu** původního programu. V licenčních podmínkách může být obsažen požadavek, aby změněný počítačový program byl označen jiným jménem nebo jiným číslem než původní verze počítačového programu.

Zákaz diskriminace osob či skupin

Licenční podmínky **nesmí obsahovat ustanovení znamenající diskriminaci** určitých osob či skupin osob.

Zákaz diskriminace podle oboru činnosti

Licenční podmínky **nesmí obsahovat ustanovení znamenající omezení** užití počítačového programu **ve vztahu k určitým oblastem lidské činnosti** (např. podnikání, genetický výzkum).

Aplikovatelnost licenčního ujednání

Licenční podmínky musí pokrývat celou škálu právních vztahů souvisejících s poskytovaným počítačovým programem a být natolik obecné, aby pro oprávněné užití počítačového programu nebylo třeba uzavírat dodatky k těmto licenčním podmínkám či uzavírat jiné zvláštní smlouvy.

Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní softwarový produkt

Právní vztahy související s poskytovaným počítačovým programem nesmí být odvislé od toho, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Všichni nabyvatelé licence k počítačovému programu musí mít stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv.

Licenční podmínky nesmí zasahovat do právních vztahů k jinému software

Licenční podmínky nesmí žádným způsobem zasahovat do práv a povinností k jiným počítačovým programům, jež jsou distribuovány společně s předmětným počítačovým programem, na něž se licenční podmínky vztahují. Např. určité licenční podmínky nesmí stanovit, že všechny počítačové programy distribuované na jednom hmotném mediu se musí řídit licenčními podmínkami splňujícími kritéria pro Open Source software.

Technologická neutralita licenčních podmínek

Žádné ustanovení licenčních podmínek nesmí být závislé na určité technologii.

Open Source vs. free software

Jak již bylo uvedeno výše, **rozdíly mezi definicemi Open Source software a free software nejsou nikterak propastné**, odlišná je do určité míry zejména ideologická základna zastánců jednotlivých hnutí. Jako příklad odlišnosti Open Source software od free software bývá uváděno, že pro to, aby **mohl být počítačový program považován za svobodný, musí umožňovat nabyvateli změny zdrojového kódu počítačového programu bez nutnosti jejich následného zveřejnění**, zatímco definice Open Source software tento požadavek neobsahuje. To znamená, že některé Open Source licenční podmínky mohou nabyvateli, který prováděl změny počítačového programu, tuto povinnost uložit. Tento požadavek může mít určité dopady v oblasti důvěrnosti informací a otázky svobody rozhodování (například i ve vztahu k obchodnímu tajemství apod.). Další rozdíl mezi Open Source software a free software lze nalézt v tom, že Open Source licenční podmínky mohou požadovat, aby v případě další distribuce počítačového programu nabyvatelem byl poskytovatel o této redistribuci informován.

Freeware

Ve většině případů bývá jako **freewarový** označován takový **počítačový program**, který **může být kýmkoliv bezúplatně užíván, a to bez časového omezení**. Na rozdíl od public domain však jde o předmět chráněný autorským právem a **freewarový počítačový program tak nelze připodobňovat k volnému dílu** ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 autorského zákona či k dílu vyloučenému z ochrany ve veřejném zájmu podle ustanovení § 3 autorského zákona, neboť jeho ochrana autorským právem zůstává zachována. **Jeho jedinou a důležitou odlišností od ostatních tzv. proprietárních počítačových programů** je skutečnost, že **nabyvateli je licence poskytována bezúplatně**. K freewarovému počítačovému programu jsou obvykle připojeny licenční podmínky, jež stanoví konkrétní rozsah a způsoby jeho užití. Ve většině případů je možné vytvářet rozmnoženiny těchto počítačových programů a dále tyto rozmnoženiny distribuovat. **Bezúplatné užití freewarových počítačových programů však bývá obvykle omezeno pouze na nepodnikatelské účely**.

Freeware nelze zaměňovat s free softwarem ani Open Source softwarem, neboť společně s **freewarovým počítačovým programem** **nebývá zpřístupněn jeho zdrojový kód**. Freewarový počítačový program tak **bývá distribuován výhradně ve formě spustitelného souboru**. Nabyvateli licence taktéž **nebývá poskytnuto oprávnění počítačový program žádným způsobem měnit**.

Shareware

Jako tzv. shareware bývají označovány počítačové programy, **kteří je možno za určitých podmínek stanovených v licenčním ujednání užívat bezúplatně**. Nejčastěji se jedná o variantu, kdy bezúplatné užití je časově (či funkčně) omezeno s tím, že **po uplynutí stanovené doby (či pro využití všech funkcí) je pro oprávněné**

užití počítačového programu nezbytné uhradit autorskou odměnu. Ve většině případů je nabyvateli umožněno sharewarový počítačový program dále distribuovat (rozмноžovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti), avšak počítačový program nesmí být ze strany nabyvatele licence modifikován. Sharewarový počítačový program je v praxi nejčastěji distribuován **ve formě spustitelného souboru a není zpřístupňován jeho zdrojový kód** – z těchto důvodů nemůže být takovýto počítačový program označován jako free software či Open Source software.

Další varianty těchto počítačových programů jsou rozlišovány podle jejich funkčních vlastností nebo podle způsobů a rozsahu oprávnění k užití poskytnutých nabyvateli. O software označený jako **crippleware** se jedná v tom případě, kdy počítačový program neobsahuje určité důležité funkce, které jsou obsaženy v jeho „plné“ placené verzi. Pokud sharewarový počítačový program obsahuje reklamní sdělení, jež se v průběhu jeho užívání zobrazují uživateli, bývá označován jako tzv. **adware**. Po uhrazení autorské odměny se reklama ve většině případů již dále nezobrazuje.

Tzv. proprietární software

Pro úplnost je nezbytné doplnit i stručnou zmínku o často používaném termínu „proprietární“ software. Toto označení bývá velmi často používáno zejména příznivci svobodného software jako **určitý protiklad k termínu svobodný software**, tedy k označování všech těch počítačových programů, jež nelze považovat za svobodný software. Free Software Foundation, Inc. **považuje za proprietární software každý software, který nesplňuje podmínky pro označení svobodný software.** Mezi tzv. proprietární software tak bývají řazeny zejména ty počítačové programy, **k jejichž zdrojovému kódu nemá uživatel přístup a jehož zdrojový kód tak nelze studovat** či počítačové programy, které **uživatel nemůže měnit** – uživatel proprietárního software tak nemůže ovlivňovat (měnit) jeho funkcionalitu. V této souvislosti je možné zmínit, že používání označení proprietární pro nehmotný statek není logicky nejvýstižnější.

Autor počítačového programu nebo jiný vykonavatel majetkových autorských práv k proprietárnímu software záměrně neumožňuje uživatelům počítačového programu jeho změny, včetně přizpůsobování počítačového programu jejich potřebám. Jedním z mnoha motivů nositele práv může být i to, aby v případě nezbytnosti úprav počítačového programu musely být tyto změny prováděny výhradně autorem. Jak již bylo uvedeno, pod označení „proprietární“ software bývají zařazovány jak běžně „prodávané“ počítačové programy (bez přístupu ke zdrojovému kódu), tak i freeware či shareware, bez ohledu na skutečnost, že tyto jsou za určitých podmínek poskytovány bezúplatně.

Ekonomické a společenské aspekty „volně“ šiřitelných počítačových programů

Ekonomické a sociální důvody, které vedou autory či jiné vykonavatele majetkových autorských práv k tomu, aby své softwarové produkty nabídli uživatelům bez nároku na autorskou odměnu, popř. aby uživatelům poskytli zdrojové kódy svých počítačových programů, jsou samozřejmě poměrně různorodé.

Freeware

Jako freeware bývají v praxi ve většině případů zhotovovány nepříliš rozsáhlé aplikace (např. jednodušší počítačové hry) určené pro prostředí operačních systémů společnosti Microsoft. Ekonomickým motivem pro vytváření a šíření freewarových počítačových programů ze strany podnikatelů bývá snaha o propagaci zaměřenou vůči dalším jejich počítačovým programům či službám. Jednotlivci jsou při vytváření a poskytování freeware motivováni například snahou o zlepšení svých dovedností nebo o určité zviditelnění a získání lepších příležitostí na trhu práce apod. Často však bývají jako freeware distribuovány také počítačové hry, které programátoři vytvořili pro zábavu svou nebo pro zábavu svých známých. Jiným případem, jak se počítačový program stane freeware, je „uvolnění“ již zastaralého software, který pro vykonavatele majetkových autorských práv již nemá prakticky žádnou ekonomickou hodnotu.

Shareware

Poskytování počítačových programů jako shareware je dnes již běžným ekonomickým modelem, který je využíván poměrně velkým počtem softwarových společností. Základním motivem je opět propagace počítačového programu nebo jeho výrobce. První sharewarové aplikace byly vytvářeny již v polovině 80. let 20. století pro platformu DOS a v současnosti se s nimi nejčastěji setkáváme v prostředí operačních systémů Windows. Toto je ovlivněno samozřejmě zejména velikostí potencionálního trhu pro distribuci sharewarového počítačového programu. Ve většině případů je sharewarový počítačový program zpřístupňován koncovým uživatelům prostřednictvím sítě internet, což umožňuje obejít tradiční a nákladnější modely propagace a distribuce software. Často bývají tyto počítačové programy také umístovány na CD-ROM či DVD-ROM jako příloha nejrůznějších specializovaných periodik (v řadě případů se tak děje neoprávněně). Potencionálním zákazníkům přináší shareware tu výhodu, že si počítačový program mohou vyzkoušet ještě předtím, než za jeho užití zaplatí.

Na rozdíl od výše uvedených sharewarových počítačových programů, jejichž distribuce je motivována očekáváním budoucího zisku, stojí existence free software na jiných myšlenkových základech. I vzhledem ke svým kořenům v univerzitním prostředí v období 60. a 70. let minulého století, kdy sdílení vědeckého poznání v oblasti počítačových programů bylo naprosto běžné, apelují hnutí podporující rozvoj svobodného software (více viz čl. 1.7 této práce) zejména na lidskou solidaritu a svobodu v oblasti přístupu k informacím. Vycházejí z předpokladu, že sounáležitost a sdílení informací mezi lidmi je základem lidské společnosti a že prostředky vynakládané na utajování zdrojových kódů a na postihování neoprávněných uživatelů počítačových programů je možné vynaložit daleko účelněji, například i na vylepšování kvality software.

Free software (svobodný software)

Přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu a možnost sdílení počítačových programů jsou pak pokládány za nezbytnou součást svobody člověka a podmínku produktivní spolupráce v rámci společnosti. V této souvislosti je možné zmínit, že otázka přístupu ke zdrojovému kódu se nemusí průměrnému koncovému uživateli zvyklému na obsluhu proprietárního software na první pohled jevit jako důležitá. Avšak možnost přístupu ke zdrojovému kódu má fundamentální význam pro oblast vývoje počítačových programů (možnost uzpůsobit si počítačový program vlastním potřebám, možnost ho zkoumat) a pro fungování obchodních modelů v této oblasti. Přístup k informacím (zdrojovému kódu) a možnost modifikace počítačových programů může totiž uživatele (včetně podnikatelů a orgánů veřejné správy) mimo jiné zbavit závislosti na produktech dominantního výrobce proprietárního software.

Filozofie svobodného software sice odmítá určitou v současnosti velmi rozšířenou obchodní praxi v oblasti tzv. proprietárního software, ale nestaví se v žádném případě proti komerčnímu využití počítačových programů. Samozřejmě za předpokladu, že podnikatelé respektují výše zmiňované svobody a práva uživatelů. V dnešní době se již řada významných korporací zabývá podnikáním v oblasti svobodného software, přičemž se jedná i o nadnárodní společnosti, jako je Sun, HP, Compaq, IBM, Corel, Oracle atd.

Společnosti, které se specializují na podnikání v oblasti svobodného software, například distribuují kolekce počítačových programů na nosičích dat; jiné nabízejí za úplatu podporu koncovým uživatelům software, a to například ve formě řešení uživatelských otázek nebo oprav chyb počítačových programů, respektive přidávání nových funkcionalit tohoto programu apod. Dokonce se objevují i subjekty, jejichž podnikání je paradoxně založeno pouze na vytváření nových free softwarových produktů.

Open Source software

Na rozdíl od svobodného software není existence Open Source software tak dalece založena na sociopolitických idejích svobody a rovnosti. Naopak základní myšlenka Open Source software je velmi prostá a spočívá v základní premise, že pokud všichni uživatelé počítačových programů (zejména programátoři) mají přístup ke zdrojovému kódu a zároveň mají také možnost tento zdrojový kód upravovat a opravovat, počítačový program se vyvíjí a zlepšuje rychleji a efektivněji, než když obdobnou činnost vyvíjí jediný soukromý subjekt. Často bývá uváděno, že z těchto důvodů se Open Source software vyznačuje v praxi vyhledávanými vlastnostmi, jako je stabilita, spolehlivost či bezpečnost. V této souvislosti je vhodné zmínit, že samozřejmě existují i názory a studie, které tuto výše zmiňovanou základní ideu Open Source software popírají či zcela zpochybňují. Za další výhodu Open Source software bývá označována dlouhodobější dostupnost podpory pro tento software, než je tomu u proprietárních počítačových programů, jejichž faktická dostupnost pro uživatele i délka poskytované podpory (úpravy) jsou zcela závislé na nositeli práv.

Hnutí podporující rozvoj free software a Open Source software

Ideje, na kterých je založena existence free software a Open Source software, se v mnohém odlišují od myšlenek uplatňovaných při vývoji a distribuci běžného komerčního (proprietárního) software. Hlavním propagátorem existence svobodného software je organizace Free Software Foundation Inc., která byla založena roku 1985 Richardem Stallmanem za účelem podpory jeho GNU projektu. V čele průkopníků myšlenek Open Source software pak stojí zejména organizace Open Source Initiative, jež vznikla až v roce 1998, a to zejména zásluhou Erica S. Raymonda a Bruce Perense.

Obě dvě výše zmiňované organizace vycházejí ze společného myšlenkového základu, a to, že umožnění přístupu ke zdrojovému kódu počítačového programu (jako základní podmínka pro případné změny počítačového programu) je prospěšné pro zvyšování kvality počítačových programů. Tato idea tak stojí do značné míry v opozici vůči tradiční snaze autorů (resp. jiných vykonavatelů majetkových práv) po maximálním utajení zdrojových kódů jejich počítačových programů. Jak již bylo nastíněno, v dalších názorech, které, nutno přiznat, se někdy pohybují spíše v rovině ideologické, se však tyto organizace zpravidla rozcházejí.

Free Software Foundation Inc. je již od svého vzniku vedena charismatickým zakladatelem Richardem Stallmanem, jenž tuto organizaci založil zejména s cílem podpořit svůj ambiciózní GNU projekt. GNU projektu věnoval Stallman značnou část svého celoživotního úsilí a programátorského talentu. Záměrem GNU projektu odstartovaného již v roce 1983 bylo vytvoření širokého spektra svobodných počítačových programů (včetně operačního systému), které by uspokojily velkou část uživatelské poptávky po počítačových programech. Na počátku 80. let minulého století byla totiž nabídka počítačových programů tvořena téměř výhradně placeným proprietárním software. Pod označením GNU tak můžeme dnes nalézt rozsáhlý soubor programátorských nástrojů a pomůcek, včetně níže podrobněji zmiňovaného GNU C překladače a dalších důležitých počítačových programů. V této souvislosti je možné poznamenat, že právě existence software vyvinutého v rámci GNU projektu, byla do jisté míry předpokladem pro senzační úspěch GNU/Linuxu v posledním desetiletí.

Free Software Foundation Inc. vycházela a i nadále vychází z poměrně idealistických představ, že solidarita a pomoc druhým tvoří základ lidské civilizace s tím, že informace mají být v rámci lidského společenství pokud možno sdíleny a přístupny všem lidem bez rozdílu. Počítačový program je pak považován za jednu z forem informací, jež mají být sdíleny k obecnému prospěchu. Člověka chápe Stallman jako společenskou bytost a v případě, kdy mu není dovoleno (např. zákonem či smlouvou) sdílet informace a poznání, dostává se do nepřátelské pozice vůči ostatním členům společenství. Stallman dále uvádí, že lidé nemohou být skutečnými přáteli, pokud jsou nuceni mít před sebou tajnosti. V případě, že jsou užitečné nápady a informace (v našem případě počítačové programy) chráněny autorským právem, je přístup k těmto nápadům a informacím nutně odvislý od finančních možností jednotlivců, což je z pohledu Stallmana fundamentální nespravedlnost. Navíc k tomuto poznamenává, že náklady vynaložené na vynucování ochrany autorských práv by bylo možno využít daleko

prospěšněji a účelněji. Free Software Foundation Inc. tak v některých ohledech stojí do jisté míry v opozici vůči autorskému právu jako celku. Na druhou stranu, jak již bylo zmiňováno, v případě tzv. copyleftu je autorské právo poměrně sofistikovaně využíváno ku prospěchu zachování existence svobodného software, což je odůvodňováno snahou o nápravu zmiňované nespravedlnosti ve vztahu k přístupu k poznání.

V porovnání s Free Software Foundation prosazuje Open Source Initiative při své činnosti v oblasti podpory vývoje a distribuce software spíše utilitaristické myšlenky. Středem zájmu této organizace je spíše problematika technologie a ekonomiky než otázky ideové. Kritika ze strany Free Software Foundation vůči Open Source Initiative tedy logicky směřuje do této oblasti. Ze strany Free Software Foundation je Open Source hnutí zejména vytýkáno, že dostatečně nezdůrazňuje svobodu jedince ve vztahu k počítačovým programům.

Jak již bylo uváděno, základní myšlenka Open Source software je poměrně triviální, a to, že čím více programátorů a uživatelů aktivně participuje na vývoji počítačového programu (nejrůznějšími způsoby), tím se stává takový počítačový program efektivnější a lepší. Přičemž vytvoření software stejné kvality lze dosáhnout za kratší časový úsek než při klasickém způsobu vývoje software. Takovýto „komunitní“ model vytváření počítačového programu je samozřejmě možný pouze v případě, kdy je přístupný zdrojový kód počítačového programu. Evoluční proces vývoje software ve výše uvedeném smyslu navíc vede k určité decentralizaci softwarového průmyslu, což stojí v opozici k monopolistickým tendencím některých společností. Dle názoru Open Source Initiative tento evoluční vývoj navíc zvyšuje kreativitu softwarových vývojářů a dává šanci novým podnikatelům v této oblasti.

Konkrétním podnětem pro vznik Open Source Initiative byla snaha o určité zatraktivnění počítačových programů, jejichž zdrojový kód je přístupný, pro samotný softwarový průmysl a také snaha o zatraktivnění těchto počítačových programů pro velké podniky (na straně uživatelské). Svou roli sehrála i již zmiňovaná nejednoznačnost a často špatná interpretace slova „free“ v pojmu free software, která mnoho subjektů od podnikání se svobodným software odrazovala.

Zdroj:

Josef Aujezdský

<http://www.root.cz/specialy/licence/>